P U T U S A N
Nomor 1039/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Syafii Simangunsong Alias Piu
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Denai Gang Keluarga No.21 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa M. Syafii Simangunsong Alias Piu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Plamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 1039/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1039/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYAFII SIMANGUNSONG Alias PIU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau membeli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu*"**,** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SYAFII SIMANGUNSONG Alias PIU** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah dompet kecil warna ungu motif bunga berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jens shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Uang dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **M. SYAFII SIMANGUNSONG Alias PIU** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat Jalan Tuar Gang Melati II Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Ampas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Mnggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.30 wib, saksi LUHUT FREDDY S. saksi RONAL SINURAT dan saksi RAMAJAYA PURBA (Masing-masing Petugas anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan kegiatan patroli disekitaran Jalan Tuar Gang Melati II Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan para saksi menndapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat melakukan under cover buy dan saksi RAMA JAYA membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Tedakwa mengambil narkotika jenis shabu dari semak-semak dengan jarak 2 (dua) meter tiba-tiba datang para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari semak-semak dan ditemukan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari JOHAN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Halat sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) dan Terdakwa menjual narkotika jens shabu dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak guna proses secara hukum.
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2105 / NNF / 2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh DEBORA M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt Nrp.74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa **M. SYAFII SIMANGUNSONG Alias PIU** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 083/A/10149/2024 Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Ernawan, S.E selaku Pemimpin Cabang Pegadaian menerangkan 1 (satu) kantong plastic besar klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram dan netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **M. SYAFII SIMANGUNSONG Alias PIU** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat Jalan Tuar Gang Melati II Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Ampas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Mnggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.30 wib, saksi LUHUT FREDDY S. saksi RONAL SINURAT dan saksi RAMAJAYA PURBA (Masing-masing Petugas anggota Kepolisian Sat Res Narkoba dari Polsek Patumbak) sedang melaksanakan kegiatan patroli disekitaran Jalan Tuar Gang Melati II Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan para saksi menndapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat melakukan under cover buy dan saksi RAMA JAYA membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa lalu Tedakwa mengambil narkotika jenis shabu dari semak-semak dengan jarak 2 (dua) meter tiba-tiba datang para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari semak-semak dan ditemukan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari JOHAN (belum tertangkap)pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Halat sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) dan Terdakwa menjual narkotika jens shabu dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaket dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak guna proses secara hukum.

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2105 / NNF / 2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt Nrp.74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa **M. SYAFII SIMANGUNSONG Alias PIU** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 083/A/10149/2024 Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Ernawan, S.E selaku Pemimpin Cabang Pegadaian menerangkan 1 (satu) kantong plastic besar klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram dan netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronal Sinurat,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tuar Gang Melati II Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekannya sedang melakukan hunting lalu mendapat informasi dari seorang informan yang layak dipercaya bahwa di Jalan Tuar Gang Melati II Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika dengan ciri-ciri badan kurus dan berambut gondrong serta warna kulit sawo matang;
   - Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya bergerak menuju ke lokasi tersebut dan pada saat tiba dilokasi, saksi dan rekan menjumpai laki-laki dengan ciri-ciri yang disampaikan informan tersebut lalu saksi dan rekannya berpura-pura menjadi pembeli dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang sempat dibuang Terdakwa kesemak-semak yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa;
   - Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Johan di Jalan Halat, dengan tujuan untuk dijual kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ramajaya Purba,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tuar Gang Melati II Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekannya sedang melakukan hunting lalu mendapat informasi dari seorang informan yang layak dipercaya bahwa di Jalan Tuar Gang Melati II Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika dengan ciri-ciri badan kurus dan berambut gondrong serta warna kulit sawo matang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya bergerak menuju ke lokasi tersebut dan pada saat tiba dilokasi, saksi dan rekan menjumpai laki-laki dengan ciri-ciri yang disampaikan informan tersebut lalu saksi dan rekannya berpura-pura menjadi pembeli dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu, yang sempat dibuang Terdakwa kesemak-semak yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Johan di Jalan Halat, dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tuar Gang Melati II Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pkl. 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Johan di Jalan Halat lalu Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan, kemudian narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu tersebut yang mana telah habis terjual 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dan langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari semak-semak yang berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Johan di Jalan Halat, dengan tujuan untuk dijual kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara memecah menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Johan dan sudah 4 (empat) kali juga menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara narkotika dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buah dompet kecil warna ungu motif bunga berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jens shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2105 / NNF / 2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt Nrp.74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa M. Syafii Simangunsong Alias Piu adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tuar Gang Melati II Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pkl. 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Johan di Jalan Halat lalu Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan, kemudian narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu tersebut yang mana telah habis terjual 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dan langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari semak-semak yang berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Johan di Jalan Halat, dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Johan dan sudah 4 (empat) kali juga menjualnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2105 / NNF / 2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt Nrp.74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa M. Syafii Simangunsong Alias Piu adalah benar Positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Syafii Simangunsong Alias Piu** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa M. Syafii Simangunsong Alias Piu** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Tuar Gang Melati II Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pkl. 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Johan di Jalan Halat lalu Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan, kemudian narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dengan harga jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya, keesokan harinya Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu tersebut yang mana telah habis terjual 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu dan langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari semak-semak yang berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa berdiri, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu motif bunga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Johan di Jalan Halat, dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Johan dan sudah 4 (empat) kali juga menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2105 / NNF / 2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt Nrp.74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik Terdakwa M. Syafii Simangunsong Alias Piu adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jens shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syafii Simangunsong Alias Piu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu motif bunga berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jens shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

   Uang dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati, S.H.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Eti Astuti, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)